

제주국제자유도시개발센터 상임감사

시정, 통보 및 경고 요구

제 목 : 항공우주박물관 건립공사 조경 포장재료 부적정

관계부서 : 항공우주박물관처, 인사총무실

내 용

항공우주박물관처에서는 2010. 9. 30. ☆☆☆☆ 주식회사 외 14개사 (이하 “시공자”라 한다)와 ‘항공우주박물관 건립공사’를 공사도급계약 하고, 2010. 10. 1. 착공하여 2013. 12. 31. 준공하였다.

또한 2009. 5. 20. 주식회사 ㉮㉮㉮㉮건축사사무소외 2개사와 ‘항공우주박물관 건립공사 건설사업관리용역’을 계약 하고, 2009. 5. 25. 착수하여 2014. 2. 28. 완료하였다.

「공사계약일반조건」 제1조(총칙)에 따르면 계약담당공무원과 계약상대자는 공사도급표준계약서에 기재한 공사의 도급계약에 관하여 제3조(계약 문서)에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행한다고 되어 있고, 제12조(공사자재의 검사)에 따르면 공사에 사용할 자재는 신품이어야 하며 품질·규격 등은 반드시 설계서와 일치되어야 한다고 되어 있다.

「책임감리 현장참여자 업무지침」 제42조(주요 기자재 및 지급자재의 검수 및 관리)에 따르면 감리원은 자재가 현장에 반입되면 송장 또는 납품서를 확인하고 수량, 치수 등을 검사하도록 되어있고, 공사현장이 아닌 장소에서 가공 또는 조립되어 반입되는 자재가 있는 경우 반입자재의 가공 또는 조립에 사용된 각각의 재료 또는 부품 등이 설계도면 및 시방서의 관련규정에 적합한지 여부를 확인하도록 되어 있다.

또한, 「건설공사 감독자 및 공사관리관 업무지침」 (2013. 4. 15. 국토교통부 훈령 제28호) 제69조(기성 및 준공검사 입회)에 따르면 공사관리관 등은 기성 및 준공검사 과정에 입회하여 기성 및 준공검사자가 계약서,

시방서, 설계서 등 관련서류에 따라 기성 및 준공검사를 실시하는지 여부를 확인하도록 되어 있다.

그런데 위 공사의 시공자는 조경 포장공사의 인조화강석블록포장을 위한 자재를 2013. 9. 17.부터 공사 현장에 자재를 반입하면서 계약문서에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 투수제품과 불투수제품을 구분하여 현장에 반입하여야 했는데도 인조화강석블록포장 13,650㎡ 중 투수제품으로 반입되어야 할 3,207㎡을 불투수 제품으로 현장에 반입후 책임감리원에게 자재 검사 요청을 하였으며, 위 공사의 책임감리원은 위 공사 시공자로부터 자재 검사 요청을 받아 자재 검수시 품질, 규격 및 투수·불투수 제품여부에 대해 검사·확인을 하였어야 했는데도 위 시공자가 제출한 검사 요청서에 대해 제대로 검사·확인을 하지 않은 채 자재 검수를 완료 하였다.

그리고 공사관리관은 2014. 1. 8. 준공검사 과정에서 준공검사자가 설계서와 실제 반입된 자재의 성능에 대하여 확인하도록 하여야 하나 그러지 않는 등 공사관리 업무를 소홀히 하였다.

다만, 항공우주박물관 건립공사의 입찰안내서 및 인·허가 과정에 외부 바닥포장재질(투수·불투수)에 대한 특별한 조건이 없고, 조경부분을 설계한 (주)■■■■기술사사무소에서 불투수 재질을 사용하여도 배수처리 등에 특별한 문제가 없다고 하는바, 불투수 재질로 포장된 인조화강석블록포장에 대해 투수 재질로 재시공시 불필요한 비용의 낭비됨에 따라 투수블록과 불투수 블록의 차액을 변상하기로 한다.

【조치할 사항】 이사장은

- ① 준공도면에 투수재질로 되어있으나 불투수재질로 시공한 인조화강석블록에 대하여 투수재질과 불투수재질의 차액과 이로 인해 발생한 이자에 대하여 시공자로부터 ‘회수’하시고(시정)

- ② 설계서와 다른 자재에 대하여 검사 요청을 한 건설기술자(현장대리인)와 이를 제대로 확인하지 않고 자재 검수를 완료한 건설사업관리단장에게 건설기술 진흥법 제53조에 따라 ‘벌점’을 부과하시기 바랍니다.(통보)
- ③ 설계와 다르게 시공되었는데도 준공검사 과정에서 이를 제대로 확인하지 않는 등 공사관리 업무를 소홀히 한 공사관리관에게는 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.